

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 188.45/7270/402.5.12/97.

BALIK - NAMA

Lampiran : 1. (Satu) Lembar Gambar.

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

Membaca : Surat permohonan Sdr. / Ny. ANG HUN TJAE
tanggal 11-07-1997 Nomor Agenda 593.1/4236/402.5.12/97.
untuk ~~peresmian / penuntutan /~~ balik nama / ~~peresmian~~ ijin pemakaian atas tanah di jalan:
Gembong IV/43-A Surabaya

Menimbang : 1. Bahwa tanah yang dimohon adalah merupakan sebagian dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang dimohon tersebut ;
3. Bahwa permohonan tersebut menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat dikabulkan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
yo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 ;
5. Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya ;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya nomor 55 tahun 1955 yo Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 3 tahun 1974 tentang Pendirian Bangun-bangunan dalam Daerah Kotamadya Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 12 tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mencabut hak pakai / sewa tanah atas nama Sdr. / Ny. TITIN ANDRIYATI
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 31-12-1996 Nomor 188.45/8149/402.5.12/96 yang terletak di Jalan Gembong IV/43-A Surabaya seluas ± 220,66 M²

Kedua.....

- b. Pengosongan tanah tersebut angka 2a diatas harus dilakukan oleh pemegang ijin sendiri dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, jangka waktu tersebut adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan tersebut diberikan dengan tertulis kepada pemegang ijin secara tertulis :
- c. Bilamana sesudah jangka waktu tersebut angka 2b diatas masih tidak dapat bangunan, maka bangunan menjadi milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .
3. Dalam soal-soal yang berhubungan dengan ijin pemakaian tanah ini, kedua belah pihak memilih domisili di Pengadilan Negeri Surabaya.

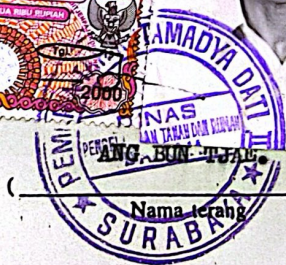
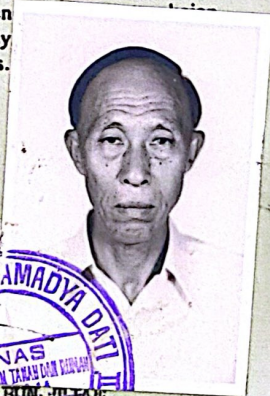
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Catatan : 1. Retribusi selama jangka waktu 1. (Satu) Tahun : 1997. tahun telah dibayar di Kas Penterintah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya dengan rekening No. 1200/ST/PNG/VIII/97. Kas No. 44.132,00 pada tanggal 25-08-1997 sebesar Rp. 44.132,00 (Empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah)

2. Retribusi pengalihan ijin / peresmian tanah telah dibayar lunas pada tanggal 25-08-1997 dengan rekening No. 1200/ST/PNG/VIII/97. Kas No. 132.396,00 sebesar Rp. 132.396,00 (Seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah)

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan men tanah ini dengansy ditentukan diatas.



A/Us.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 29 - Agustus - 1997



Drs. Ec. SOEBOKO, S.H.

Penata Tk. I.

Nip : 510 028 992

Catatan :

Balik nama berdasarkan akte Notaris :
BERNARDINUS SINDHUNIRMALA, SH. Tanggal
11-06-1997 Nomor : 68 Antara : Nyonya
TITIN ANDRIYATI Kepada : ANG BUN TJAE.

Surat keputusan ini dibuat rangkap 2 (dua):

Lembar ke I untuk Dinas Pengelolaan Tanah & Rumah Daerah Kodya Dati II Surabaya.
Lembar ke II untuk pemegang ijin.

~~DIJAMINKAN PADA BANK HALIM IND.~~

~~PERSETUJUAN DPT D-KMS~~

~~NOMOR : 581 / 1144 / 402.5.12 / 97~~

~~TANGGAL : 5.9.97 s/d 25.8.2002~~

IJIN PEMAKAIAAN TANAH INI TIDAK
DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK
LAIN, SEBELUM MENDAPAT PERSE-
TUJUAN DARI KEPALA DAERAH.

PELAM LUNAS

BERDASARKAN PERSETUJUAN BANK

NOMOR : 134 / 1400 / HUB / VIII / 2001

TANGGAL : 13 Agustus 2001

HALIM
12/03

ANG HUN TJAE

Kedua

: Memberikan Ijin pemakaian kepada Sdr. ANG HUN TJAE
bertempat tinggal di Jalan Gembong IV/43-A Surabaya atas sebidang tanah
yang terletak di Jalan Gembong IV/43-A Surabaya seluas $\pm$
220,66 M² sebagaimana lebih jelas tertera dalam gambar yang dilampirkan
pada surat keputusan ini yang dinyatakan dengan lingkaran garis merah dengan huruf
A, B, C, dan D, sedang retribusi tanah ditetapkan
Rp. 200,00 (Dua ratus rupiah)
untuk tiap-tiap M² sehingga jumlah seluruhnya : 220,66 x Rp. 200,00
= Rp. 44.132,00 (Empat puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25-08-1997
dan berakhir pada tanggal 25-08-2002
dan dapat diperpanjang lagi setiap kali paling lama 5 (lima) tahun atas permohonan pemegang
ijin dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Jumlah retribusi setahun tersebut di atas harus dibayar lunas pada saat ijin diberikan ;
2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya berhak merubah retribusi pada suatu waktu apabila terdapat alasan-alasan menurut ketentuan hukum ;
3. Apabila karena kelalaian pemegang ijin terjadi kelambatan pembayaran retribusi, yang bersangkutan dapat dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan 3 (tiga) bulan, sebesar 100 % (seratus per seratus) untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan 1 (satu) tahun, selebihnya dikenakan denda 200% (duaratus per seratus) per tahun ;
4. Apabila karena kalalaian pemegang ijin terjadi kelambatan memperpanjang ijin yang bersangkutan dapat dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali retribusi satu tahun untuk tanah yang sudah ada bangunannya dan 10 (sepuluh) kali retribusi satu tahun untuk tanah yang belum ada bangunannya ;
5. Tanah yang diijinkan untuk dipakai hanya boleh dipergunakan untuk Perumahan ;
6. Selambat-lambatnya dalam waktu setahun terhitung mulai ijin dikeluarkan, pemegang ijin harus mulai dengan mendirikan bangunan dengan mengajukan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Tanpa ijin tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya bangunan tidak boleh dipergunakan lain daripada tersebut dalam angka 5 tersebut ;
8. Tanah yang telah diijinkan untuk dipakai harus dipergunakan sendiri dan tidak diperkenankan baik seluruhnya maupun sebagian dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Apabila pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sampai dengan angka 8 diatas, maka pemegang ijin diancam dengan sanksi Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
10. Semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemakaian tanah ini menjadi tanggungan pemegang ijin.

Ketiga

- : 1. Pemberian ijin pemakaian tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah sehingga tanah dimaksud sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka ijin pemakaian tanah ini dapat dicabut secara sepihak sebelum batas berlakunya habis oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan tanpa pemberian ganti rugi apapun, jika ;
- a. Tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan dinas ;
 - b. Pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat ijin ;
2. a. Pemegang ijin wajib menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setelah tanah tersebut dikosongkan dari bangunan-bangunan miliknya apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin pemakaian tanah dicabut berdasarkan pelanggaran sebagaimana tersebut angka 1 diatas ;

b. Pengosongan tanah



HALIM INDONESIA BANK

Surabaya, 9 Juni 1997

No : 087/HIB.CRD/VI/1997
Lamp :
Hal : Balik nama & Pemblokiran

KEPADA YTH :
Kepala Dinas Tanah dan Rumah
Kotamadya Daerah Tingkat II
S U R A B A Y A

Dengan hormat,

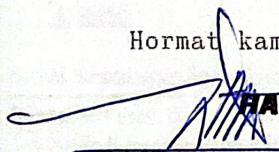
Bersama ini kami beritahukan, bahwa kami dari pihak Bank tidak keberatan bahwa tanah Hak Sewa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sbb :

Nomor : 188.45/8149/402.5.12/96
Atas nama : TITIN ANDRIYATI
Alamat : Jl. Gembong IV/43 A Surabaya

Dijual kepada ANG BUN TJAE, Jl. Gembong IV/43 A Surabaya dan persil tersebut dijaminkan pada Bank kami atas hutangnya Ang Bun Tjae maka kami mohon agar Surat Hijau tersebut dapat diblokir lagi.

Atas perhatian serta bantuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


HALIM INDONESIA BANK
SURABAYA

BAMBANG SULADJI
Pimpinan cabang

KANTOR PUSAT
JALAN COKLAT NO 23 - 25 P.O. BOX 1124 SURABAYA
TELEPHONE : (031) 330472 (Hunting)
TELEX : 36161 IA, FAX : (031) 331376